

คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑.๑.๑ กรณีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ กรณีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ

เมื่อการดำเนินการออกโฉนดที่ดินยังไม่สิ้นสุดและยังไม่ได้ชื้อที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดียื่นขอออกโฉนดที่ดินนั้นเป็นที่สาธารณประโยชน์ตามที่ผู้คัดค้านหรือไม่ การเปิดเผยชื่อผู้ให้ถ้อยคำตลอดจนถ้อยคำของพยานอาจมีผลทำให้บุคคลที่จะมาเป็นพยานหรือให้ข้อเท็จจริงหรือให้ถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาไม่กล้ามาเป็นพยานหรือมาให้ถ้อยคำ หรืออาจมีผลกระทบต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอื่น ทำให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ไม่ได้ข้อเท็จจริงที่จำเป็นและเพียงพอในการวินิจฉัยตามอำนาจหน้าที่ การเปิดเผยถ้อยคำพยานบุคคลตามคำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี จึงอาจจะเป็นอุปสรรคและส่งผลต่อการพิจารณาดำเนินการออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวได้ อันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์คำขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงนายอำเภอเชียงใหม่ของขอคัดสำเนาถ้อยคำของพยานบุคคลจำนวน ๑๔ ราย ที่ได้ให้ถ้อยคำในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของอำเภอเชียงใหม่กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีขอออกโฉนดที่ดินทับที่ดินสาธารณประโยชน์ บริเวณบ้านสถาน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แต่นายอำเภอเชียงใหม่ของมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขออาจส่งผลให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีการขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าวไม่อาจสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงไม่สามารถคัดสำเนาบันทึกปากคำให้การของพยานให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต่อประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ต่อมา คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้พิจารณามีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี



จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอออกโฉนดที่ดิน ในที่ดินที่ไม่มีหลักฐานที่ดินเดิมในพื้นที่บ้านสถาน หมู่ที่ ๑ ฯลฯ ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-เชียงราย ซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-เชียงราย ได้ทำการรังวัดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่มีผู้คัดค้านว่ามีการนำรังวัดทับเหมือง สาธารณประโยชน์ จึงมีหนังสือขอให้นายอำเภอเชียงของตรวจสอบสภาพที่ดินดังกล่าว ซึ่งได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินและสอบถามข้อเท็จจริงจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและผู้รู้เห็น ถึงความเป็นมาของที่ดินบริเวณดังกล่าวจำนวน ๑๔ ราย และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทราบว่ายานบุคคล บางรายดังกล่าวได้ให้ข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นเท็จ จึงได้มีหนังสือถึงนายอำเภอเชียงของขอคัด สำเนาบันทึกถ้อยคำของยานบุคคลจำนวน ๑๔ ราย แต่ได้รับการปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นบันทึกถ้อยคำของยานบุคคลจำนวน ๑๔ ราย ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีเป็นข้อมูลข่าวสาร ที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจัดทำขึ้นในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นมา ของที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอออกโฉนดที่ดิน ตามที่ศูนย์อำนวยการฯ มีหนังสือขอให้นายอำเภอเชียงของ ตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอออกโฉนดที่ดิน ทั้งหมด เพื่อให้ศูนย์อำนวยการฯ พิจารณาและมีคำสั่งคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีต่อไป และขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอคัดถ่ายถ้อยคำของยานบุคคลนั้น การพิจารณาคำขอออกโฉนดที่ดินให้แก่ ผู้ฟ้องคดียังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอาจมีการสอบสวนพยานเพิ่มเติม แม้การเปิดเผยถ้อยคำของยานบุคคล ทั้งสิบสี่รายจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดีในการได้ข้อเท็จจริงเพื่อโต้แย้งหรือสนับสนุนให้ศูนย์อำนวยการฯ ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่การเปิดเผยถ้อยคำของยานบุคคลตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอดังกล่าว อาจมีผลให้บุคคลที่จะมาเป็นพยานหรือให้ข้อเท็จจริงหรือถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ของศูนย์อำนวยการฯ ไม่กล้ามาเป็นพยานหรือให้ถ้อยคำ หรืออาจมีผลกระทบต่อการแสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานอื่น ทำให้ไม่ได้ข้อเท็จจริงที่จำเป็นและเพียงพอในการวินิจฉัยความผิดตามอำนาจ หน้าที่ ซึ่งหากนายอำเภอเชียงของเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวในขั้นตอนนี้ จะเป็นเหตุให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ อันเป็นข้อยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการฯ นายอำเภอเชียงของจึงมีอำนาจที่จะมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ ซึ่งตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้เป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ ของรัฐตามลำดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ นอกจากนั้น แม้บันทึกถ้อยคำของยานบุคคลจำนวน ๑๔ รายดังกล่าว จะมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดี ขอออกโฉนดที่ดินก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ฟ้องคดี ที่มีชื่อผู้ฟ้องคดี หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ฟ้องคดี อันจะถือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิขอตรวจดู หรือได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ



ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาโดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วเห็นว่า การดำเนินการออกโฉนดที่ดินยังไม่สิ้นสุดและยังไม่ได้ข้อยุติว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ ตามที่มีผู้คัดค้านหรือไม่ การเปิดเผยชื่อผู้ให้ถ้อยคำตลอดจนถ้อยคำของพยานอาจจะเป็นการอุปสรรค และส่งผลต่อการพิจารณาดำเนินการออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวของศูนย์อำนวยการฯ อันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์คำขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๗๒/๒๕๖๗)

๑.๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๔ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เมื่อเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ใช้ข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสิ่งที่สื่อความหมายให้ทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสายชั้น และเมื่อเอกสารดังกล่าวอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐ จึงมีลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อเอกสารดังกล่าวมิใช่ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ หรือที่ต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่ข้าราชการครูผู้ได้รับการประเมินเงินเดือนที่ประสงค์จะได้รับข้อมูลดังกล่าวต้องยื่นคำขอให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อบุคคลดังกล่าวมีหนังสือขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มิได้ห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอำนาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว ดังนั้น หากเอกสารถูกทำลายไปแล้วจริงตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวอ้าง กรณีก็ย่อมสามารถจัดทำเอกสารขึ้นมาใหม่ตามเอกสารฉบับเดิมเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ขอได้ การที่ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่เปิดเผยข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้ประเมินได้จัดทำขึ้นเฉพาะในส่วนของผู้ขอดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ



ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาล ข. เมื่อมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนประเมินสูงสุดร้อยละ ๙๘ ของสายชั้น จึงขอตรวจดูเอกสารที่ใช้พิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนหลายรายการ ซึ่งได้รับข้อมูลตามที่ขอจำนวนหนึ่ง แต่ยังขาดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน ที่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คณะกรรมการกลั่นกรอง) ใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล ข. ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๕ (๑ เมษายน ๒๕๕๕) ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ (๑ เมษายน ๒๕๕๖) และเหตุผลการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๕ (๑ เมษายน ๒๕๕๕) และครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ (๑ เมษายน ๒๕๕๖) ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งของผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ข. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารบางส่วน ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หลังจากนั้น คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีคัดถ่ายสำเนาเอกสารได้ และผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเอกสารที่ห้องปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดียังคงไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ สำหรับเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนอนุบาล ข. ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ (๑ เมษายน ๒๕๕๖) ที่หัวหน้าสายชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดทำขึ้น นั้น แม้ไม่มีบทบัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้บุคคลอื่นประเมินผลการปฏิบัติงานแทนก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดยมอบหมายให้หัวหน้าสายชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสายชั้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ (๑ เมษายน ๒๕๕๖) กรณีจึงมีลักษณะเป็นการมอบอำนาจในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคคลที่มีรายชื่อตามคำสั่งดังกล่าวเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานแทนผู้ถูกฟ้องคดี การมอบอำนาจดังกล่าวจึงสามารถกระทำได้ตามหลักการบริหารงานทั่วไป ดังนั้น เมื่อหัวหน้าสายชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินได้นำข้อมูลผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสิ่งที่สื่อความหมายให้ทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสายชั้น และเมื่อเอกสารดังกล่าวอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนอนุบาล ข. ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๕ (๑ เมษายน ๒๕๕๕) แม้ไม่ปรากฏคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน รวมถึงคำสั่งมอบหมายให้หัวหน้าสายชั้นเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสายชั้น แต่จากข้อเท็จจริงในคดีเชื่อได้ว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของ



ข้าราชการครู ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๕ (๑ เมษายน ๒๕๕๕) มีขั้นตอนและกระบวนการเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ (๑ เมษายน ๒๕๕๖) ดังนั้น ข้อมูลแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๕ (๑ เมษายน ๒๕๕๕) ที่หัวหน้าสายชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้ประเมินได้จัดทำขึ้น จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เช่นกัน

เมื่อเอกสารพิพาทเป็นเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบหมายให้หัวหน้าสายชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนอนุบาล ข. เอกสารพิพาทจึงมีลักษณะเป็นเอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ ถือเป็นหนังสือราชการตามข้อ ๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งความในข้อ ๕๗.๔ ของระเบียบดังกล่าว ประกอบกับตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคลที่กำหนดโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ลำดับที่ ๑๒ กำหนดให้มีอายุการเก็บรักษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และการจะทำลายเอกสารพิพาทจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖๖ ถึงข้อ ๗๐ ของระเบียบเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวางแนวปฏิบัติไว้เหมือนกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณและตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคลดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า เอกสารดังกล่าวไม่เป็นเอกสารราชการ ไม่ต้องทำการเก็บรักษาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กับทั้งได้ทำลายเอกสารดังกล่าวไปแล้วจึงไม่อาจจัดทำเอกสารขึ้นมาใหม่ได้นั้น ถือเป็น การปิดความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อเอกสารพิพาทมิใช่ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ หรือที่ต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำขอให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในเวลาอันสมควร ดังนั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำลายเอกสารพิพาทเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังไม่พ้นจากหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ นอกจากนี้ มาตรา ๑๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ มิได้ห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นมาใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอำนาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ หากเอกสารพิพาทถูกทำลายไปแล้วจริง ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมสามารถจัดทำเอกสารขึ้นมาใหม่ตามเอกสารฉบับเดิมเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ กรณีนี้จึงเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เปิดเผยข้อมูลแบบประเมิน



ผลการปฏิบัติงานเฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดีในการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ ที่หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เป็นผู้ประเมิน ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ส่วนเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการรายอื่นถือเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล อันเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในส่วนของผู้ฟ้องคดีอื่นจึงถือเป็นการรุกรานสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกทั้ง ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวในส่วนของผู้ฟ้องคดีอื่นให้ผู้ฟ้องคดีทราบ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๔๖/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่))

๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

เมื่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ประกอบการของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของผู้ฟ้องคดีเพื่อประกอบการบังคับคดี เป็นข้อมูลข่าวสารที่สำนักงานประกันสังคมได้มาเนื่องจากนายจ้างของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสำนักงานประกันสังคมซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ และเมื่อข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าทำงานที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติการทำงานของลูกจ้างซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล จึงเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ทั้งนี้ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ต้องห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังกล่าวต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของลูกจ้างที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

การที่นายจ้างได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่สำนักงานประกันสังคมก็เพียงเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ เท่านั้น ไม่ได้เป็นการอนุญาตหรือยินยอมให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่น จึงถือว่านายจ้างผู้ให้ข้อมูลไม่ประสงค์ให้สำนักงานประกันสังคมนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น จึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เปิดเผย หรือที่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ทั้งนี้ แม้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดีในการดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของลูกจ้างซึ่งเป็นประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง และทำให้นายจ้างและลูกจ้างขาดความเชื่อถือต่อระบบประกันสังคม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมที่มีหน้าที่บริหารจัดการระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างในการ



ให้การสงเคราะห์ลูกจ้างตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ ซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะ และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการทำให้สำนักงานประกันสังคมต้องทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูล ที่เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาจะมาสืบหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ในทางแพ่งอันส่งผลกระทบต่อการใช้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรงที่อาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายประกันสังคมเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เมื่อคำนึงถึงการ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว สำนักงานประกันสังคมย่อมมีดุลพินิจที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ เพื่อขอ ข้อมูลสถานที่ประกอบการของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของผู้ฟ้องคดีตามบัญชีรายชื่อลูกหนี้ จำนวน ๙ ราย เพื่อประกอบการบังคับคดี ซึ่งสำนักงานประกันสังคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้อำนวยการสำนักงาน ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลประวัติการทำงานของผู้จ้าง ผู้ประกันตน สถานที่ทำงานในฐานะข้อมูลของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล ไม่อาจเปิดเผย ข้อมูลได้ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการ นำไปเปิดเผยต่อผู้อื่นตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งต่อมาคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัย ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลสถานที่ประกอบการของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ของผู้ฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน จึงเป็น หน่วยงานของรัฐ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ประกอบการของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของบริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) จำนวน ๙ ราย เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มาเนื่องจากนายจ้างของลูกหนี้ดังกล่าวได้ให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อประโยชน์ของนายจ้างและ ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ และข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ประกอบการซึ่งระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่ตั้งสถานที่ประกอบการของลูกหนี้ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าทำงาน ที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติการทำงานของผู้จ้างซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล จึงเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เมื่อข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผยเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มาจากการที่ นายจ้างได้ให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างในการให้การสงเคราะห์



ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ และเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล จึงต้องห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังกล่าวต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของลูกจ้างที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้น ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ และในคดีนี้ไม่ปรากฏว่า ลูกจ้างได้ให้ความยินยอมดังกล่าว ทั้งผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา ไม่ใช่ศาล หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะขอข้อมูลดังกล่าวตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือเป็นการขอข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับไม่ใช่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ หรือเพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองแรงงาน หรือการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี และการที่นายจ้างได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็เพียงเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น ไม่ได้เป็นการอนุญาตหรือยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่น จึงถือว่านายจ้างผู้ให้ข้อมูลไม่ประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น จึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เปิดเผย หรือที่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ และแม้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดีในการดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลก็ตาม แต่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของลูกจ้างซึ่งเป็นประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง และทำให้นายจ้างและลูกจ้างขาดความเชื่อถือต่อระบบประกันสังคม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีหน้าที่บริหารจัดการระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างในการให้การสงเคราะห์ลูกจ้างตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ ซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะ และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษามาสืบหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ในทางแพ่งอันส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรงที่อาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายประกันสังคมเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีดุลพินิจที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖๑/๒๕๖๗)



ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากและการโอนเงินเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลอันแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงิน จึงเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีส่วนได้เสียหรือต้องการข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไปเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนอย่างไร การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเป็นการรุกรานสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่สมควรตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

กรณีข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เจ้าของบัญชียินยอมเปิดเผยเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยความยินยอมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการดำเนินการระหว่างธนาคารกับผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งจะต้องให้ความยินยอมเพื่อที่จะโอนเงินระหว่างกันได้ จึงมิใช่เป็นการยินยอมให้เปิดเผยโดยทั่วไปต่อสาธารณะ ถือไม่ได้ว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นได้ให้ความยินยอมให้เปิดเผยไว้ล่วงหน้าแล้วตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์กรณีผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของนาย ข. ในฐานะคณะกรรมการการร่างกฎหมาย เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานส่งศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งธนาคารกรุงไทยพิจารณาแล้วได้ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดียื่นขอจากธนาคารกรุงไทยในส่วนของนาย ข. ได้แก่ (๑) ข้อมูลบัญชีเงินฝากของนาย ข. อันเป็นข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินของผู้ใช้บริการธนาคารดังกล่าว (๒) ข้อมูลว่ามีการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากของนาย ข. ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด หรือไม่ และ (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของนาย ข. ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ว่า โอนเงินไปบัญชีใด จำนวนเงินเท่าใด สาขาใด นั้น เป็นข้อมูลการทำธุรกรรมของลูกค้าของธนาคาร ข้อมูลข่าวสารทั้งสามรายการดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลอันแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงิน จึงมีลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวถือเป็นการรุกรานสิทธิส่วนบุคคล และผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีส่วนได้เสียหรือมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว หรือต้องการข้อมูลข่าวสารไปเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนอย่างไร เพียงแต่อ้างว่าต้องการข้อมูลข่าวสารตามคำขอเพื่อนำไปพิสูจน์เส้นทางการเงินของนาย ข. เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นต่อหน่วยงานของรัฐอื่นต่อไป และจะได้ใช้เปรียบเทียบกับกรณีที่นาย ข. ส่งไม่ฟ้องในคดีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นโจทก์ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเป็นการรุกรานสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่สมควรตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อีกทั้ง การที่นาย ข.



ยินยอมเปิดเผยเลขที่บัญชีเงินฝากของตนให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ความยินยอมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการดำเนินการระหว่างธนาคารกับผู้ที่มีสิทธิรับเงิน ซึ่งจะต้องให้ความยินยอมเพื่อที่จะโอนเงินระหว่างกันได้ แต่ไม่ใช่เป็นการยินยอมให้เปิดเผยโดยทั่วไปต่อสาธารณะ และการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของนาย ข. จากการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้ปกปิดเลขที่บัญชีเงินฝากไว้ ทั้งที่คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะคำตอบและเบี้ยประชุมของนาย ข. ในฐานะคณะกรรมการการร่างกฎหมายเท่านั้น และนาย ข. ได้มีหนังสือคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเองด้วย จึงถือไม่ได้ว่านาย ข. ได้ให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเป็นหนังสือไว้ล่วงหน้าตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สำหรับข้อมูลข่าวสารที่ยื่นขอจากธนาคารกรุงไทยว่า นอกจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ แล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยที่สาขาจามจุรีสแควร์หรือไม่ เป็นเพียงการสอบถามข้อเท็จจริงว่ามีการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากหรือไม่ อย่างไร จึงไม่ใช่เป็นการขอข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๙๗/๒๕๖๘)

๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

๑. ภาษีอากร

- ภาษีสรรพสามิต

เมื่อเหตุผลในกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เพิ่มอัตราภาษียาเส้นจากที่เคยจัดเก็บในอัตรา ๐.๐๐๕ บาทต่อกรัม เป็นจัดเก็บในอัตรา ๐.๑๐ บาทต่อกรัม เนื่องจากผู้มีอำนาจในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวเห็นว่า การกำหนดโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ซิการ์แรตหรือยาเส้นหรืออื่น ๆ จำเป็นต้องมีอัตราภาษีที่ใกล้เคียงกันเพื่อความเป็นธรรมระหว่างยาสูบทุกประเภท และเหตุที่กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดอัตราภาษียาเส้น ๐.๐๐๕ บาทต่อกรัม ต่ำกว่าอัตราภาษีบุหรี่ยาสูบ เพราะในขณะนั้นต้องการขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมไปถึงยาเส้นพันธุ์พื้นเมืองที่ไม่เคยจัดเก็บภาษีมามาก่อน ต่อมา เมื่อมีการจัดเก็บภาษีไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเพิ่มอัตราภาษียาเส้น เป็นจัดเก็บในอัตรา ๐.๑๐ บาทต่อกรัม ซึ่งก็ยังคงต่ำกว่าภาษีบุหรี่ยาสูบอยู่ดี แต่ก็เป็นการลดช่องว่างอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทสินค้ายาสูบได้ระดับหนึ่งกรณีเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ และถือไม่ได้ว่าเป็นการกำหนดอัตราภาษีที่เกินกว่าความจำเป็นและเพิ่มภาระให้แก่ประชาชน

นอกจากนี้ สำหรับกรณีที่กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีบุหรี่ยาสูบตามกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเดิมที่กำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีตามมูลค่าในอัตราร้อยละ ๔๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นให้เริ่มจัดเก็บภาษีในอัตราดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เมื่อพิจารณาเหตุผลของการขยายระยะเวลาดังกล่าวที่ว่า เนื่องมาจากในขณะนั้นปริมาณการบริโภคบุหรี่ยาสูบมีจำนวนลดลง ทำให้การจัดเก็บภาษีบุหรี่ยาสูบตามมูลค่าโดยแยกเป็น ๒ อัตรา คือ (๑) ราคาขายปลีกไม่เกินซองละ ๖๐ บาท จัดเก็บภาษีตามมูลค่าในอัตราร้อยละ ๒๐ และ (๒) ราคาขายปลีกเกินซองละ ๖๐ บาท จัดเก็บภาษีตามมูลค่าในอัตราร้อยละ ๔๐ ตามกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงยังคงมีความเหมาะสมและไม่มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่ยาสูบตามมูลค่าในอัตราร้อยละ ๔๐ เป็นอัตราเดียวตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็มีเหตุผลที่รับฟังได้เช่นเดียวกัน และถือไม่ได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายบุหรี่ยาสูบ อันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม



เมื่อการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดอัตราภาษียาสูบดังกล่าว ถือเป็นการใช้อำนาจดุลพินิจของรัฐมนตรีฯ ที่สามารถกระทำได้ตามความเหมาะสมและตามนโยบายของรัฐบาล เมื่ออัตราภาษีดังกล่าวไม่เกิน อัตราตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ ที่กำหนดไว้ใน ตอนที่ ๑๔ สินค้ายาสูบ ประเภท ๑๔.๐๑ ยาสูบ อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ ๙๐ และตามปริมาณ ๕ บาทต่อปริมาณหนึ่งชิ้น หนึ่งอัน หรือหนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม และหรือ ต่อปริมาณหนึ่งมวน กรณีจึงถือได้ว่ากฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการผลิตยาสูบ ประเวศยาเส้น ได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอน กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกล่าวอ้างเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวม ๒ ประการ ประการแรก ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเดิมผู้ฟ้องคดี ต้องเสียภาษียาเส้นตามกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในอัตรา ๐.๐๐๕ บาทต่อกรัม แต่เมื่อกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกมาใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีต้องเสียภาษียาเส้นในอัตรา ๐.๑๐ บาทต่อกรัม ซึ่งสูงกว่าอัตราภาษีเดิม ถึง ๒๐ เท่า เป็นการกำหนดอัตราภาษีที่สูงมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น อันเป็นการเพิ่มภาระภาษี ให้แก่ประชาชน และประการที่สอง กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียภาษียาเส้นทันที แต่กฎกระทรวง ฉบับดังกล่าวได้ขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีบุหรี่ซิการ์เรตออกไปโดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายบุหรี่ซิการ์เรต อันเป็นการ เลี่ยงปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เมื่อพิจารณาเหตุผลที่ต้องเพิ่มอัตราภาษียาเส้นจาก ๐.๐๐๕ บาทต่อกรัม เป็น ๐.๑๐ บาทต่อกรัม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ) กล่าวอ้างในสำนวนคดีแล้ว เห็นว่า ข้อกล่าวอ้างประการแรกที่ว่า การกำหนดโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ซิการ์เรตหรือยาเส้น หรืออื่น ๆ จำเป็นต้องมีอัตราภาษีที่ใกล้เคียงกันเพื่อความเป็นธรรมระหว่างยาสูบทุกประเภท และเหตุที่ กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดอัตราภาษียาเส้น ๐.๐๐๕ บาทต่อกรัม ต่ำกว่าอัตราภาษีบุหรี่ซิการ์เรตมาก เพราะในขณะนั้นต้องการขยายฐานภาษี ให้ครอบคลุมไปถึงยาเส้นพันธุ์พื้นเมืองที่ไม่เคยจัดเก็บภาษีมามาก่อน ต่อมา เมื่อมีการจัดเก็บภาษี ไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเพิ่มอัตราภาษียาเส้นจากที่เคยจัดเก็บในอัตรา ๐.๐๐๕ บาทต่อกรัม ซึ่งต่ำกว่า ภาษีบุหรี่ซิการ์เรตมาก เป็นจัดเก็บในอัตรา ๐.๑๐ บาทต่อกรัม ซึ่งก็ยังคงต่ำกว่าภาษีบุหรี่ซิการ์เรตอยู่ดี แต่ก็เป็นการลดช่องว่างอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทสินค้ายาสูบได้ระดับหนึ่ง เป็นเหตุผลที่รับฟังได้ และถือไม่ได้ว่าเป็นการกำหนดอัตราภาษีที่เกินกว่าความจำเป็นและเพิ่มภาระให้แก่ประชาชน ส่วนเหตุผล ประการที่สองที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงว่า การที่กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖)



พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีบุหรี่ซิการ์เรตตามกฎกระทรวงกำหนดเพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจากในขณะนั้นปริมาณการบริโภคบุหรี่ซิการ์เรตมีจำนวนลดลง ทำให้การจัดเก็บภาษีบุหรี่ซิการ์เรตตามมูลค่าโดยแยกเป็น ๒ อัตรา คือ (๑) ราคาขายปลีกไม่เกินของละ ๖๐ บาท จัดเก็บภาษีตามมูลค่าในอัตราร้อยละ ๒๐ และ (๒) ราคาขายปลีกเกินของละ ๖๐ บาท จัดเก็บภาษีตามมูลค่าในอัตราร้อยละ ๔๐ ตามกฎกระทรวงกำหนดเพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงยังคงมีความเหมาะสมและไม่มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่ซิการ์เรตตามมูลค่าในอัตราร้อยละ ๔๐ เป็นอัตราเดียวตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดเพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็มีเหตุผลที่รับฟังได้เช่นเดียวกัน และถือไม่ได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายบุหรี่ซิการ์เรต อันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกกฎกระทรวงกำหนดเพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดอัตราภาษียาสูบดังกล่าว ถือเป็นการใช้อำนาจดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สามารถกระทำได้ตามความเหมาะสม และตามนโยบายของรัฐบาล เมื่ออัตราภาษีดังกล่าวไม่เกินอัตราตามบัญชีเพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดไว้ในตอนที่ ๑๔ สินค้ายาสูบ ประเภท ๑๔.๐๑ ยาสูบ อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ ๙๐ และตามปริมาณ ๕ บาทต่อปริมาณหนึ่งชิ้น หนึ่งอัน หรือหนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม และหรือต่อปริมาณหนึ่งมวน กรณีจึงถือได้ว่า กฎกระทรวงกำหนดเพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร. ๔/๒๕๖๗)

การออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความประเภทสินค้ายาสูบตามบัญชีเพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ แม้จะมีผลทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตยาสูบได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการตีความโดยต้องเสียอัตราภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นจากที่ควรจะเป็น แต่ก็เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้ายาสูบในเพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตอนที่ ๑๔ ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำเข้ายาสูบ ทั้งระบบ การออกประกาศดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตยาสูบจากอธิบดีกรมสรรพสามิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความประเภทสินค้ายาสูบตามบัญชีเพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตีความประเภทสินค้ายาสูบในเพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตอนที่ ๑๔ ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ให้ยาเส้น และวัตถุที่ใช้ปรุงหรือปนกับยาเส้นนอกจากน้ำ ที่นำมาผสมกัน ไม่ว่าจะบรรจุในซองเดียวกันหรือไม่ก็ตาม เป็นสินค้ายาสูบชนิดยาเส้นปรุง ในตอนที่ ๑๔ ตามเพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตด้วย ข้อ ๒ ให้ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง และกระดาษหรือวัตถุที่ห่อหุ้มแท่งกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัดซึ่งใช้มวนยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ที่นำมาผสมกัน ไม่ว่าจะบรรจุในซองเดียวกันหรือไม่ก็ตาม เป็นสินค้ายาสูบ ชนิดบุหรี่ยิการ์เรต ในตอนที่ ๑๔ ตามเพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตด้วย



ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การตีความดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการผลิตยาสูบได้รับผลกระทบจากการตีความโดยต้องเสียอัตราภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นจากที่ควรจะเป็น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศกรมสรรพสามิตดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๑.๑ (๓) ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การตีความประเภทสินค้า และการบริการตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความประเภทสินค้ายาสูบตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการผลิตยาสูบได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการตีความดังกล่าว ต้องเสียอัตราภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นจากที่ควรจะเป็น กล่าวคือ ยาเส้นที่จำหน่ายพร้อมวัตถุที่ใช้ปรุงหรือปนกับยาเส้นนอกจากนี้ไม่ว่าจะบรรจุในซองเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ถูกจัดประเภทเป็นสินค้ายาสูบชนิดยาเส้นปรุง ต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าในอัตราร้อยละ ๑๐ หรือ ๑.๒๐ บาท ต่อหนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม หรือในกรณีที่เปื่อยยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเองและได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบการยาสูบหรือเสียตามมูลค่าในอัตราร้อยละ ๐ บาท หรือ ๐.๐๐๕ บาท ต่อหนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม ในกรณีที่เปื่อยยาเส้นอื่น ส่วนยาเส้นหรือยาเส้นปรุงและกระดาศหรือวัตถุที่ทำขึ้นแทนกระดาศหรือใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งใช้มวนยาเส้นหรือยาเส้นปรุงที่นำมารวมกันไม่ว่าจะบรรจุในซองเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ถูกจัดประเภทเป็นสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ยาเส้น ต้องเสียภาษีสรรพสามิตในกรณีที่มวนราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ ๖๐ บาท ตามมูลค่าร้อยละ ๒๐ หรือ ๑.๒๐ บาท ต่อหนึ่งมวน และกรณีที่มวนราคาขายปลีกแนะนำเป็นซองละ ๖๐ บาท ตามมูลค่าร้อยละ ๔๐ หรือ ๑.๒๐ บาท ต่อหนึ่งมวน ให้เสียอัตราภาษีในอัตราเดียว คือ ตามมูลค่าร้อยละ ๔๐ หรือ ๑.๒๐ บาท ต่อหนึ่งมวน จากที่เคยเสียอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบประเภทยาเส้นตามมูลค่าในอัตราร้อยละ ๐ หรือ ๐ บาท ต่อหนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม หรือในกรณีที่เปื่อยยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเองและได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบการยาสูบเสียตามมูลค่าในอัตราร้อยละ ๐ บาท หรือ ๐.๐๐๕ บาท ต่อหนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม ในกรณีที่เปื่อยยาเส้นอื่นและที่เคยเสียภาษีสรรพสามิตยาสูบ ประเภทยาเส้นปรุง ตามมูลค่าในอัตราร้อยละ ๑๐ หรือ ๑.๒๐ บาท ต่อหนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม ตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตอนที่ ๑๔ ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำเข้ายาสูบทั้งระบบ ดังนั้น การออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความประเภทสินค้ายาสูบตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖๕/๒๕๖๓)



๒. ค่าธรรมเนียม

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูและเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ได้ชำระค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๕๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น จำนวน ๕๐๐ บาท ต่อมา ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแก่ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอยู่ในหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำขอคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวต่อคุรุสภา คุรุสภาจึงต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้คุรุสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) คืนเงินค่าธรรมเนียมประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้จกรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเคยรับราชการครูและเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้นใช้บังคับ โดยบัญญัติให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม ได้แก่ เงินค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๕๐๐ บาท และเงินค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) จำนวน ๕๐๐ บาท หลังจากนั้น ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ กำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแก่ครู ซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ อยู่แล้ว ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดี ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่ามีหลักฐานการส่งคืนเงินค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด โดยส่งจ่ายเป็นตั๋วแลกเงิน เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ และได้จัดส่งตั๋วแลกเงินไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดอยู่ โดยปรากฏหลักฐานรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีว่า เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘ มีการนำเงินเข้าฝากในบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด โดยการโอน (CDTR-Cash deposit transfers) จำนวน ๖,๐๐๐ บาท อันเป็นยอดเงินจำนวนเดียวกันกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งจ่ายให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๕๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังคง



ต้องรับผิดชอบเงินค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๕๐๐ บาท นอกจากนี้ แม้กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งกำหนดให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม จะมีขึ้นภายหลังจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)ฯ ก็ตาม แต่ก็ไม่มีข้อความใดกำหนดว่า ศึกษานิเทศก์ไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแต่อย่างใด อีกทั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับดังกล่าว ได้กำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมอื่นด้วยเช่นกัน ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศให้ขอเงินคืนค่าธรรมเนียมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากกฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช้บังคับ และต่อมาได้มีประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ผู้มีสิทธิสามารถยื่นคำขอคืนเงินค่าธรรมเนียมประกอบวิชาชีพครูได้ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ กรณีจึงต้องถือว่าค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมอื่น (ฉบับละ ๕๐๐ บาท) ย่อมได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ อยู่แล้ว ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ และดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมอื่น ได้ชำระค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และยังไม่ได้รับเงินคืน จึงย่อมมีสิทธิที่จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมอื่นเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมจำนวน ๑,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๕๒/๒๕๖๗)

เมื่อมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ กำหนดให้การยื่นคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความจะกระทำได้นั้นก็ต่อเมื่อผ่านการฝึกอบรมมรรยาททนายความ หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการว่าความ และการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแล้ว โดยยื่นคำขอพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นทนายความ แต่คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตนได้ชำระค่าจดทะเบียนทนายความตั้งแต่วันสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ ๒๖ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ซึ่งสภาพทนายความให้การว่าไม่มีระเบียบให้รับเงินค่าจดทะเบียนเป็นทนายความไว้ล่วงหน้าโดยที่ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงยังไม่เคยออกไปเสร็จรับเงินค่าจดทะเบียนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนเป็นทนายความ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงจึงไม่อาจตรวจสอบต้นข้อใบเสร็จรับเงินได้ ประกอบกับการอ้างพยานบุคคลของผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมแทนเอกสารนั้น ไม่อาจยืนยันได้ว่าเป็นใบเสร็จรับเงินที่สภาพทนายความ



ได้ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีจริงหรือไม่ และไม่มีพยานเอกสารอันเป็นสำเนาใบเสร็จรับเงินมายืนยันประกอบ จึงเชื่อได้ว่าสภาพนายความไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการรับใบอนุญาตให้เป็นนายความจากผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่สภาพนายความมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนายความไว้ล่วงหน้าได้จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้าฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ ๒๖ โดยอ้างว่าในวันสมัครได้วางเงินเป็นค่าจดทะเบียนนายความประเภทตลอดชีพ จำนวน ๓,๙๕๐ บาท และค่าบัตร จำนวน ๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากในวันปฐมนิเทศวันแรกผู้ฟ้องคดีแพ้เครื่องปรับอากาศเกิดอาการเจ็บป่วย จึงเข้าอบรมไม่ครบตามหลักสูตร และมีหนังสือถึงสภาพนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งว่าไม่สามารถขอคืนได้ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งต่อนายกสภาพนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเป็นนายความล่วงหน้า จำนวน ๔,๐๐๐ บาท และให้พิจารณาคำขอประกอบอาชีพนายความของผู้ฟ้องคดีใหม่อีกครั้ง เมื่อพิจารณามาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัตินายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ แล้วเห็นว่า การยื่นคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นนายความจะกระทำได้อีกต่อเมื่อผ่านการฝึกอบรมมรรยาทนายความ หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการว่าความ และการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแล้ว โดยยื่นคำขอพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นนายความ แต่เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตนได้ชำระค่าจดทะเบียนนายความตั้งแต่วันสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ ๒๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่าไม่มีระเบียบให้รับเงินค่าจดทะเบียนเป็นนายความไว้ล่วงหน้าโดยที่ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่เคยออกใบเสร็จรับเงินค่าจดทะเบียนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนเป็นนายความ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินมาแสดง จึงไม่อาจตรวจสอบต้นขั้วใบเสร็จรับเงินได้ เนื่องจากเหตุเกิดมานาน ๒๐ ปีเศษ เอกสารย่อมถูกทำลายไปหมดแล้ว ส่วนกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างพยานบุคคลเพื่อให้ยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมแทนเอกสารนั้น ไม่อาจยืนยันได้ว่าเป็นใบเสร็จรับเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีจริงหรือไม่ จึงไม่อาจรับฟังได้อย่างแน่ชัดว่าค่ายืนยันของพยานบุคคลเชื่อถือได้หรือไม่ เนื่องจากไม่มีพยานเอกสารอันเป็นสำเนาใบเสร็จรับเงินมายืนยันประกอบ จึงเชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการรับใบอนุญาตให้เป็นนายความ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท จากผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนายความไว้ล่วงหน้าในรุ่นที่ ๒๖ ได้ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ ในการขอจดทะเบียนเป็นนายความ ผู้ฟ้องคดีจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งการพิจารณาคำขอและการออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเป็นนายความ เป็นอำนาจหน้าที่และดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินายความฯ คำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาคำขอประกอบอาชีพนายความของผู้ฟ้องคดีใหม่



อีกครั้งหนึ่ง หากผู้ฟ้องคดีเข้าชื่อยกเว้นโดยไม่ต้องสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก่อนนั้น จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจออกคำสั่งบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖๔/๒๕๖๓)

๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

การที่อธิบดีกรมสรรพากรจะใช้อำนาจตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใด ๆ ได้นั้น จะต้องเป็นทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีเท่านั้น เมื่อที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษี อธิบดีกรมสรรพากรจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งอายัดที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังเจ้าพนักงานที่ดินให้ระงับการดำเนินการใด ๆ กับที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี นั้น เป็นเพียงหนังสือขอความร่วมมือเท่านั้น มิได้เป็นการแจ้งคำสั่งอายัดที่ดินของอธิบดีกรมสรรพากร ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินได้รับอายัดที่ดินโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงแล้วบันทึกข้อมูลการอายัดที่ดินทั้งสองแปลงลงในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายต่อสิทธิในที่ดินที่จะจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินทั้งสองแปลง จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานแสดงถึงความเสียหายโดยตรง ศาลจึงไม่อาจกำหนดให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้

ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวนสองแปลงจากบริษัท จ. และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอตรวจสอบหลักฐานการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองโฉนดดังกล่าวว่า มีชื่อผู้ใดถือกรรมสิทธิ์ มีคำสั่งยึด อายัดหรือไม่ และขอคัดถ่ายเอกสารโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงทราบว่ามีที่ดินทั้งสองแปลงติดการอายัดในระบบคอมพิวเตอร์ตามหนังสือสรรพากร ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ วันที่อายัด ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ คัดค้านคำสั่งอายัดที่ดินดังกล่าวต่ออธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การอายัดที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวเป็นการอายัดตามคำสั่งของกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดังนั้น การคัดค้านคำสั่งอายัดจึงต้องยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งโดยตรง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงยังมีอยู่ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลงให้กลับมาเป็นของบริษัท ก. ตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางคดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๔/๒๕๕๐ ส่วนกรณีที่มีผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านคำสั่งอายัดที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ชี้แจงผู้ฟ้องคดีโดยสรุปว่า คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๔/๒๕๕๐ ชี้ให้เห็นว่า ที่ดินพิพาทยังเป็นของ



บริษัท ก. ผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นบุคคลภายนอกไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่า เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาภายหลังจากที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องขอเพิกถอนการฉ้อฉล ดังนั้น กรณีบุคคลภายนอกได้สิทธิมาภายหลังที่เจ้าหน้าที่ฟ้องคดีขอให้เพิกถอนนิติกรรมแล้ว บุคคลภายนอกจึงไม่ได้รับความคุ้มครองผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหมายบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลฎีกาอากรกลาง ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใด ๆ ได้นั้น จะต้องเป็นทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีเท่านั้น เมื่อผู้ค้างชำระภาษี คือ บริษัท ก. ซึ่งเดิมเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลง แต่บริษัท ก. ได้ขายที่ดินดังกล่าวให้บริษัท จ. ไปก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นโจทก์ฟ้องบริษัท ก. ต่อศาลฎีกาอากร กรณีจึงถือได้ว่าที่ดินทั้งสองแปลงมิได้เป็นทรัพย์สินของบริษัท ก. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ออกคำสั่งอายัดที่ดินทั้งสองแปลง ซึ่งปัจจุบันผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับในคำชี้แจงว่าไม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร ยึดหรืออายัดที่ดินดังกล่าว ศาลจึงไม่ต้องพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งอายัดที่ดินแต่อย่างใด และมีอาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำการใด ๆ ที่จะเป็เหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ระงับการทํานิติกรรมใด ๆ กับที่ดินทั้งสองแปลง แก่บุคคลภายนอก เป็นเพียงหนังสือขอความร่วมมือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ระงับการจดทะเบียนที่ดินทั้งสองแปลงตามข้อ ๙ ของคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น มิได้เป็นการแจ้งคำสั่งอายัดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งได้กระทำในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีการกระทำการใด ๆ ที่จะเป็เหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายที่จะเป็นการกระทำละเมิด ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหน้าที่ที่จะต้องแนะนำให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ไปดำเนินการยื่นคำขออายัดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามแบบ ท.ด. ๙ ตามข้อ ๕ ประกอบกับข้อ ๑๑ ของคำสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยแจ้งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับ พร้อมกับส่งหนังสือที่ขอให้ระงับการจดทะเบียนคืนไปให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ทราบ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ได้ยื่นคำขออายัดตามแบบ ท.ด. ๙ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับอายัดที่ดินโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงแล้วบันทึกข้อมูลการอายัดที่ดินทั้งสองแปลงลงในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๓๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การอายัดที่ดิน และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเป็เหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายต่อสิทธิในที่ดินที่จะจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม การที่กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๔) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากการกระทำละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องเป็นความเสียหายโดยตรงที่เกิดจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เท่านั้น แต่ความเสียหายต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ และฐานะการเงินมิได้เป็นความเสียหายโดยตรงจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ส่วนค่าเสียหายที่สูญเสียโอกาสทางธุรกิจในการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดนั้น ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่อ้างว่า ในช่วงที่ผ่านมามีผู้สนใจจะซื้อที่ดินทั้งสองแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น โดยมีได้มีพยานหลักฐานอย่างใด ๆ ยืนยันต่อศาล จึงฟังไม่ได้ว่ามีความเสียหายในส่วนนี้ ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพิกถอนคำสั่งรับอายัดที่ดินโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง และให้ดำเนินการนำข้อมูลการอายัดที่ดินทั้งสองแปลง ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๓๕/๒๕๖๗)



บทที่ ๒๙

คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การทำงานของคนต่างด้าว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. สวัสดิการสังคม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ และประกาศฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการไว้เป็นการเฉพาะ โดยคนพิการทางการเห็น ไม่ครอบคลุมถึงบุคคลที่มีตาพิการหรือตาบอดเพียงข้างเดียว ตาบอดสี ตาเข และตาเหล่ ดังนั้น แม้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะได้มีการจ้างบุคคลที่ตาซ้ายบอดสนิท ส่วนตาขวาปกติ ซึ่งไม่เข้าลักษณะของผู้พิการทางสายตามตามพระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงดังกล่าว จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจ้างงานคนพิการตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ

เมื่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติที่มอบภาระหน้าที่ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสงเคราะห์คนพิการในการกิจหน้าที่ของรัฐ โดยนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องรับคนพิการเข้าทำงานตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกเป็นกฎกระทรวง และหากไม่สามารถรับคนพิการเข้าทำงานได้ จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจ้างงานคนพิการไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยขาดอีก ๑ คน จึงมีหน้าที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๖ ตามระยะเวลาที่ไม่ได้จ้างคนพิการให้ครบถ้วน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และเป็นนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่จะต้องนำส่งเงินตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เห็นว่า การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๖ เป็นเงินต้นจำนวน ๘๑,๐๐๐ บาท และต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี

